1. INTRODUCCIÓN

- **Mercado Único** desde el **1 de enero de 1993**: eliminación de barreras interiores
  - UE armoniza legislaciones, protege consumidores y empresas, evita obstáculos técnicos
- Mercancía importada recibe trato de comunitaria tras aduana, de ahí el **control oficial en frontera**
  - Verifica **seguridad** y **etiquetado**
- Contenido: control y legislación, seguridad general, sectores y Nuevo Marco Legislativo

2. CONTROL OFICIAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES PROCEDENTES DE TERCEROS PAÍSES: LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL

2.1. Legislación comunitaria y nacional aplicable al control de productos industriales

- **Legislación comunitaria**
  - **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación y principios de vigilancia del mercado
  - **Reglamento (UE) 2019/1020**: sustituye y refuerza vigilancia del mercado y controles de entrada
- **Legislación nacional**: **Real Decreto 330/2008** atribuye al **SOIVRE** la evaluación de seguridad de determinados productos industriales a la importación
- **Organismos competentes**
  - **Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales**: controles de conformidad de seguridad
  - **Dirección General de Consumo** (Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030)
    - Seguridad general de productos
    - Punto de contacto de alertas: **Safety Gate** (antiguo RAPEX) y red **SIRI**
- **6 familias** del Real Decreto 330/2008 y modificaciones (**Orden PJC/161/2026**)
  - Textiles, calzado, juguetes, Pequeño Material Eléctrico (PME), Equipos de Protección Individual (EPI), madera y muebles
  - Sin duplicidad: aduanas delegan la comprobación técnica en el SOIVRE
- **Análisis de riesgos (ESTACICE)**: 3 circuitos
  - **Verde**: conformidad sin inspección previa, sin incidencias anteriores del importador
  - **Naranja** (documental)
    - Documentación técnica, fabricante e importador, **marcado CE**
    - Si la norma lo exige: **Declaración UE de Conformidad** y **Organismo Notificado** (base **NANDO**)
  - **Rojo** (físico)
    - Inspección física y muestras para laboratorio acreditado

    - Habitualmente 2 unidades: guarda y laboratorio
- **Normas armonizadas**
    - **UNE**, **EN** (CEN, CENELEC, ETSI), internacionales (IEC, ISO)
    - EN reconocida por la Comisión, referencia en el **DOUE**, luego **UNE-EN**
    - **Voluntarias** salvo que una disposición las haga obligatorias (texto en el **BOE**)
    - Fabricante elige: norma armonizada o justificar conformidad por medios propios
- **Concepto de riesgo y control en frontera**
    - Aduanas **suspenden el despacho a libre práctica** si
        - Riesgo grave para salud, seguridad, medioambiente u otros intereses públicos
        - Falta documentación o marcado obligatorio
        - Marcado CE falso o engañoso
    - **Riesgo** = probabilidad del daño y gravedad de sus consecuencias
    - **Producto inseguro**: sin marcas obligatorias, sin identificar al importador o de lote con peligro
    - **Riesgo grave**: exige intervención rápida
    - **Producto no conforme**: incumple requisitos formales o técnicos

2.2. Legislación general sobre seguridad de los productos industriales

- **Reglamento (UE) 2023/988**, seguridad general de los productos
    - Aplicación directa desde el **13 de diciembre de 2024**
    - Deroga la **Directiva 2001/95/CE** y deja sin efecto el **Real Decreto 1801/2003**
    - **Evaluación de seguridad**: características, presentación, etiquetado, instrucciones, consumidores en riesgo
    - **Deberes de operadores**: fabricantes, importadores, distribuidores
        - Importador: garantiza seguridad, verifica documentación técnica, asegura trazabilidad
    - **Etiquetado**: fabricante e importador (nombre, dirección postal y electrónica), tipo, lote o serie
    - **Comercio electrónico**: obligaciones para venta a distancia y mercados en línea
    - **Safety Gate**: DG de Consumo es punto de contacto nacional, SOIVRE le informa de detecciones en frontera
- **Real Decreto 330/2008**: control a la importación respecto a normas de seguridad
    - **Anexo I**: productos sometidos a control obligatorio previo al despacho
    - Coordinación **MECE**, **Hacienda (AEAT/Aduanas)** y Consumo
    - **Art. 6**, resultado del control
        - Favorable: **Certificado de Conformidad SOIVRE**, imprescindible para el despacho a libre práctica
        - No conforme: se deniega el certificado y se notifica por escrito al importador, motivando
        - Incumplimiento subsanable: despacho condicionado por compromiso firmado de no comercializar hasta subsanar. Se notifica a Consumo
    - **Art. 7**: inspección en recintos aduaneros e instalaciones autorizadas
    - **Orden PRE/735/2010**: primera modificación del Anexo I, añade madera y muebles y amplía textil, PME y juguetes

  - **Orden PJC/161/2026**, de 24 de febrero
    - En vigor desde el **4 de abril de 2026**
    - Añade material eléctrico, puericultura, EPI, mecheros, escaleras de mano
    - Gestión telemática por **Ventanilla Única Aduanera (PUE COM)**
    - Certificado exigible a los nuevos productos desde el **18 de mayo de 2026**
- **Real Decreto 1468/1988** (modificado por **Real Decreto 1182/1989**): etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales
  - Norma marco horizontal y supletoria, excluye productos con normativa específica
  - Exige país de origen, el calzado no lo exige y prevalece la norma específica
- **Real Decreto 820/1990**: prohíbe productos de apariencia engañosa
  - Sustituido materialmente por el Reglamento 2023/988 desde el 13 de diciembre de 2024

2.3. Legislación específica sobre seguridad aplicable a determinados productos industriales

- **Textil**
  - **Reglamento (UE) 1007/2011**: denominaciones de fibras y etiquetado de composición
  - **Real Decreto 928/1987**: desarrollo español, norma fundamental de inspección
  - Normas: **UNE-EN 14682** (cordones en ropa infantil hasta 14 años), **UNE 40902** (bebés hasta 3 años, no es EN)
  - Pautas de inspección
    - ¿Es EPI? Entonces **Reglamento (UE) 2016/425**
    - Etiquetado sin importador, dirección o modelo: **No Conformidad Subsanable**
    - Composición y NIF: no impiden el despacho, generan **Comunicación Informativa** a consumo autonómico
    - Lengua: al menos castellano (art. 18.1 **RDL 1/2007**)
    - Prendas ordinarias sin marcado CE
- **Calzado**
  - **Real Decreto 1718/1995**: etiquetado de materiales (empeine, forro/plantilla, suela)
    - Ausencias dan Comunicación Informativa
    - Excluidos: usado, EPI, Real Decreto 1406/1989, calzado juguete
  - **REACH (CE) 1907/2006**: **DMF** prohibido en artículos de consumo, **cromo VI** máximo **3 mg/kg** en cuero en contacto con la piel
  - **Decisión (UE) 2016/1349**: Ecolabel de calzado
  - **UNE 40902** orientativa en calzado de menores de 36 meses
- **EPI**
  - **Reglamento (UE) 2016/425**: deroga la Directiva 89/686/CEE, cubre textil y calzado EPI
  - 3 categorías (Anexo I)
    - **I**: riesgos mínimos
    - **II**: riesgos intermedios, examen UE de tipo

    - **III**: riesgos mortales o irreversibles, examen de tipo y control de producción, número de **4 dígitos** del Organismo Notificado junto al CE
  - **Real Decreto 773/1997**: uso de EPI por trabajadores
  - Normas: **UNE-EN ISO 21420** (guantes), **13688** (ropa)
  - Calzado: **ISO 20345** seguridad (**200 J**, 15 kN), **20346** protección (100 J, 10 kN), **20347** trabajo (sin tope)
- **Juguetes**
  - **Directiva 2009/48/CE**, traspuesta por **Real Decreto 1205/2011**
    - Apéndice A del Anexo II: sustancias CMR
    - Apéndice C: migración en menores de 36 meses o de boca
  - **Reglamento 2025/2509**: sustituirá a la Directiva
    - Obligatorio pleno **1 de agosto de 2030**, entrada parcial 1 de enero de 2026
    - Prohíbe PFAS intencionados, restringe disruptores endocrinos
    - **Pasaporte Digital de Producto (DPP)**
    - Ciberseguridad en juguetes conectados
  - Normas: **UNE-EN 71-1** (mecánicas), **71-2** (inflamabilidad), **71-3** (migración), **UNE-EN 62115** (eléctricos)
- **Pequeño material eléctrico**
  - **Real Decreto 187/2016**: transpone Baja Tensión **2014/35/UE**
  - Dos marcados CE distintos
    - **LVD**: bases y clavijas domésticas excluidas, sin CE, se evalúan por **UNE 20315** y Reglamento 2023/988
    - **RoHS** (**Real Decreto 219/2013**): sí CE, finalidad medioambiental
  - **RAEE**: **Real Decreto 110/2015**, inscripción **RII-RAEE** y contenedor tachado, sin marcado CE
  - **Real Decreto 842/2002 (REBT)**, **UNE-EN 60998**, **UNE-EN 61058**
- **Madera y muebles**
  - **Madera para construcción**
    - **Reglamento (UE) 305/2011**: marcado CE y **Declaración de Prestaciones (DoP)**
    - Normas: **UNE-EN 13986** (tableros), **14342** (parqué), **14915** (frisos)
    - **EUDR, Reglamento (UE) 2023/1115**: diligencia debida contra deforestación, exigible **30 de diciembre de 2026** (grandes y medianas) y **30 de junio de 2027** (micro y pequeñas)
  - **Muebles**
    - Sin norma europea específica: Reglamento 2023/988 y Real Decreto 1468/1988
    - Sin marcado CE, salvo componentes eléctricos o motorizados
    - Etiquetado: importador, dirección, modelo, instrucciones en castellano
    - Normas: **UNE-EN 1130**, **UNE-EN 716** (cunas), **UNE-EN 16139**
  - **Químicos**
    - Formaldehído: **Reglamento (UE) 2023/1464**, límite **0,062 mg/m^3**

    - REACH: cadmio, plomo, creosota. DMF prohibido (**Reglamento (UE) 412/2012**)

3. NUEVO MARCO LEGISLATIVO EUROPEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

- **Paquete Ayral** (9 de julio de 2008): 2 Reglamentos y 1 Decisión
- Origen: el **Nuevo Enfoque** carecía de vigilancia tras el marcado CE
  - NML pasa del momento de entrada al **ciclo de vida** del producto
- **Tres pilares**
  - **Responsabilidades de operadores**: fabricante, representante autorizado, importador, distribuidor
    - Quien modifica el producto o usa su nombre o marca asume obligaciones de fabricante
  - **Roles de autoridades** separados
    - Legislativa, notificación, acreditación (**ENAC**), vigilancia del mercado, control en frontera
  - **Foco del control**: de "introducción en el mercado" a "**puesta a disposición**"
- **Instrumentos**
  - **Reglamento (CE) 765/2008**: acreditación y vigilancia, base del marcado CE
    - Controles de entrada sustituidos por **Reglamento (UE) 2019/1020**, que crea **ICSMS**
  - **Decisión 768/2008/CE**: marco común, "caja de herramientas"
    - Definiciones, **módulos de evaluación A a H**, criterios para Organismos Notificados
  - **Reglamento (UE) 2019/515**: reconocimiento mutuo en sectores no armonizados
    - Sustituye al Reglamento (CE) 764/2008
    - **SOIVRE** es Punto de Contacto de Productos

4. CONCLUSIÓN

- Reparto de papeles
  - **SOIVRE**: seguridad en frontera (Real Decreto 330/2008, **Orden PRE/735/2010**, **Orden PJC/161/2026**)
  - **DG de Consumo**: vigila el mercado interior, punto de contacto de **Safety Gate**
- Marco dinámico
  - Reglamento 2023/988 sustituye a Real Decreto 1801/2003 y Real Decreto 820/1990
  - Reglamento 2025/2509 sustituirá a la Directiva 2009/48/CE
  - Tendencia: reglamentos de aplicación directa